

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6114/2540

บริษัท เท เวศ ประกันภัย จำกัด
บริษัท เอส.โอ.เอส. (ไทยแลนด์) จำกัด
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 226, มาตรา 420, มาตรา 880

ตามสัญญาให้บริการเป็นหน้าที่ของจำเลยที่ 2 จะต้องให้บริการเป็นผู้ประสานงานส่งข้อมูลขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่ระบุไว้เพื่อขอความช่วยเหลือที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ และเมื่อปรากฏว่าเครื่องส่งสัญญาณเอส.โอ.เอส. ที่จำเลยที่ 2 ติดตั้งไว้ที่เครื่องบริการเงินด่วนของธนาคาร ท. ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ข้อมูลของจำเลยที่ 2 เนื่องจากถูกคนร้ายงัดทำลายเข้าไปในเครื่องบริการเงินด่วนแล้ว เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 2 ละเลยไม่แจ้งเหตุร้ายต่อไปยังสถานีตำรวจท้องที่เพื่อขอความช่วยเหลือตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญา จึงต้องถือว่าจำเลยที่ 2 ปฏิบัติผิดสัญญาต่อธนาคาร ท. ผู้ซื้อบริการ แต่การที่จำเลยที่ 2 ละเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นการทำละเมิดต่อธนาคาร ท. คู่สัญญา เพราะการละเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาในกรณีดังกล่าวมิได้เป็นการกระทำโดยผิดกฎหมายต่อบุคคลอื่น เป็นเหตุให้เขาเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยวินาศภัยในความเสียหายของเงินสดในเครื่องบริการเงินด่วน ของธนาคาร ท. ที่ถูกคนร้ายลักไป ได้ใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าหน้าที่เอาประกันภัยไปแล้วมาฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในฐานะผู้รับช่วงสิทธิจากเจ้าหน้าที่ โดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 880 วรรคแรก เมื่อไม่

ปรากฏว่ามีข้อสัญญาว่าหากจำเลยที่ 2 ผิดสัญญา จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ธนาคาร ท. สัญญาให้บริการเป็นเพียงสัญญาให้บริการแก่ธนาคาร ท. เพื่อช่วยป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินของธนาคารอีกทางหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่สัญญาที่จำเลยที่ 2 ตกลงยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่ธนาคาร ท. ในกรณีที่ทรัพย์สินของธนาคารถูกโจรกรรม ธนาคาร ท. คงมีสิทธิตามสัญญาข้อ 3 ที่กำหนดให้ธนาคาร ท. ได้รับการประกันตามขอบข่ายของกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท ค. ซึ่งตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ระบุว่า ธนาคาร ท. ผู้ใช้บริการเป็นผู้เอาประกันภัยด้วย ดังนั้นธนาคาร ท. จึงไม่มีสิทธิตามสัญญาที่จะฟ้องจำเลยที่ 2 เพื่อเรียกค่าเสียหายตามจำนวนเงินที่ถูกคนร้ายลักไปได้ และโจทก์ย่อมไม่อาจรับช่วงสิทธิของธนาคาร ท. มาฟ้องเรียกให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้เงินจำนวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 1,184,200 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า เงินที่ถูกคนร้ายโจรกรรมไปมิใช่สาเหตุมาจากเครื่องหรือจากการให้บริการของจำเลยที่ 2 การให้บริการรับส่งข้อมูลเตือนภัย เอส.โอ.เอส. เป็นเพียงการประสานงานและเสริมด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้นให้กับผู้ให้บริการไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบด้านทรัพย์สินสิทธิตามสัญญาให้บริการเป็นสิทธิเฉพาะตัว โจทก์ไม่สามารถรับช่วงได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยโดยจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่ได้ฎีกาโต้แย้งฟังเป็นยุติได้ว่าเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2533 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดสำนักงานใหญ่ กับจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาให้บริการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ เอส.โอ.เอส. (สัญญาณกันขโมย) ไว้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาสนามบินน้ำ ต่อมาวันที่ 1 มกราคม 2534 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่ได้อาประกันภัยสถานที่ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดสาขาสนามบินน้ำ และเงินสดในเครื่องบริการเงินด่วน(เครื่อง เอ.ที.เอ็ม.) ในสถานที่อาประกันภัยไว้กับโจทก์วันที่ 21 มกราคม 2534 เวลากลางคืนในระหว่างอายุสัญญาประกันภัยมีคนร้ายจัดทำลายเข้าไปในเครื่องบริการเงินด่วนดังกล่าว แล้วลักเอาเงินสดในเครื่องไป 1,184,200 บาท โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยเงินสดในเครื่องบริการเงินด่วนได้ชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวแก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ผู้อาประกันภัยไปแล้ว

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยก่อนว่าโจทก์มีอำนาจรับช่วงสิทธิของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มาเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 รับผิดชอบโจทก์หรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาได้พิจารณาข้อความในสัญญาให้บริการของจำเลยที่ 2 ตามเอกสารหมายเลข 6 ประกอบคำเบิกความของนายสินชัย ไชยศิริพุ่มศิริ ผู้จัดการสำนักงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่แล้วน่าจะเชื่อว่า จำเลยที่ 2 ได้ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณเอส.โอ.เอส. แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อใช้บริการแจ้งเหตุร้ายที่ได้เกิดขึ้นกับเครื่องบริการเงินด่วนของธนาคารเพื่อขอความช่วยเหลือแล้ว ข้อโต้เถียงของจำเลยที่ 2 ว่าได้ติดตั้งให้ธนาคารทดลองใช้ก่อนโดยยังไม่เรียกเงินค่า

บริการเป็นการฝ่าฝืนข้อความในสัญญา ไม่อาจรับฟังได้ และเชื่อได้ว่าในคืนเกิดเหตุ เครื่องส่งสัญญาณทำงานและข้อมูลได้ถูกส่งไปยังศูนย์ข้อมูลของจำเลยที่ 2 ด้วย กลไกของเครื่องดังกล่าวข้อปฏิเสธของจำเลยที่ 2 ไม่มีเหตุผลที่จะรับฟัง ข้อเท็จจริง ไม่อาจรับฟังดังที่จำเลยที่ 2 ต่อสู้

ปัญหาต่อไปมีว่า การกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นการผิดสัญญาหรือประมาท เลินเล่ออันเป็นการละเมิดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดหรือไม่ ตามสัญญาให้บริการ เอกสารหมายเลข 6 ข้อ 1 ระบุว่า"บริษัท (จำเลยที่ 2) รับบริการโดยเป็นผู้ประสานงาน ในการส่งข้อมูลของผู้ซื้อ (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด) จากเครื่องส่งสัญญาณ เอส.โอ.เอส. ไปยังสถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง โรงพยาบาลฯลฯด้วยเครื่องมือทาง อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งหมายว่าหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นจะได้รับ สัญญาณขอความช่วยเหลือจากผู้ซื้อด้วยความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น" ดังนั้นเมื่อเครื่องส่งสัญญาณ เอส.โอ.เอส. ทำงานส่งสัญญาณแจ้งเหตุร้ายขึ้น จึงเป็น หน้าที่ของจำเลยที่ 2 จะต้องให้บริการเป็นผู้ประสานงานส่งข้อมูลขอความช่วยเหลือ ไปยังหน่วยงานที่ระบุไว้เพื่อขอความช่วยเหลือที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ แต่เมื่อ ปรากฏว่าเครื่องส่งสัญญาณ เอส.โอ.เอส. ที่จำเลยที่ 2 ติดตั้งไว้ที่เครื่องบริการเงินด่วน ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดสาขาสยามบิมน้ำ ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยัง ศูนย์ข้อมูลของจำเลยที่ 2 เนื่องจากถูกคนร้ายงัดทำลายเข้าไปในเครื่องบริการเงิน ด่วนแล้วเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 2 ละเลยไม่แจ้งเหตุร้ายต่อไปยังสถานีตำรวจท้องที่ เพื่อขอความช่วยเหลือตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญา จึงต้องถือว่าจำเลยที่ 2 ปฏิบัติ ผิดสัญญาต่อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ผู้ซื้อบริการ แต่การที่จำเลยที่ 2 ละเลยไม่ ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นการทำละเมิดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด คู่สัญญาเพราะการละเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาในกรณีนี้แม้จะเป็นการจงใจหรือ ประมาทเลินเล่อก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทำโดยผิดกฎหมายต่อบุคคลอื่นเป็นเหตุให้ เขาเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 คดีนี้โจทก์เป็นผู้รับ

ประกันภัยวินาศภัยในความเสียหายของเงินสดในเครื่องบริการเงินด่วนของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาสนามบินน้ำที่ถูกคนร้ายลักไปได้ใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยไปแล้วมาฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในฐานะผู้รับช่วงสิทธิจากเจ้าหนี้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 วรรคแรก ซึ่งบัญญัติว่า"ถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้น เพราะการกระทำของบุคคลภายนอกไซ้ร ผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวนเพียงใดผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประกันโยชน์ ซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้น" จึงต้องวินิจฉัยต่อไปว่าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ 2 ตามสัญญาให้บริการเอกสารหมาย จ.6 เพียงใดหรือไม่ พิจารณาคำพิพากษณ์แล้ว ตามสัญญาให้บริการดังกล่าวข้อ 1 มีใจความว่า บริษัท (จำเลยที่ 2) รับบริการโดยรับเป็นผู้ประสานงานในการส่งข้อมูลจากผู้ซื้อ (ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด)จากเครื่องส่งสัญญาณ เอส.โอ.เอส. ไปยังสถานีตำรวจฯ ด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์โดยมุ่งหมายว่าหน่วยงานดังกล่าวจะได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากผู้ซื้อด้วยความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และข้อ 3มีใจความว่า ผู้ซื้อ (ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด) ได้รับการประกันตามขอบข่ายของกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทคอมเมอร์เชียลยูเนียนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัดตามกรมธรรม์ประกันที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีข้อสัญญาว่าหากจำเลยที่ 2 ผิดสัญญาให้จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด และเป็นจำนวนเท่าไร เมื่อคำนึงถึงจำนวนค่าบริการรายปีเป็นเงิน2,500 บาท ประกอบด้วยแล้ว เห็นว่า สัญญาตามเอกสารหมาย จ.6เป็นเพียงสัญญาให้บริการแก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อช่วยป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินของธนาคารอีกทางหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่สัญญาที่จำเลยที่ 2 ตกลงยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ในกรณีที่ทรัพย์สินของธนาคารถูกโจรกรรม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด คงมีสิทธิตามสัญญาข้อ 3ที่กำหนดให้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ได้รับการประกันตามขอบข่ายของกรมธรรม์ประกันภัย
ของบริษัทคอมเมอร์เชียลยูเนียนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งตามกรมธรรม์
ประกันภัยได้ระบุว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดผู้ให้บริการเป็นผู้เอาประกันภัยด้วย
ดังนั้น ตามสัญญาดังกล่าวธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด จึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยที่ 2
เพื่อเรียกค่าเสียหายตามจำนวนเงินที่ถูกคนร้ายลักไปได้ ส่วนที่ธนาคารไทยพาณิชย์
จำกัด จะมีสิทธิฟ้องร้องบริษัทคอมเมอร์เชียลยูเนียนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
ได้เพียงใด ตามสัญญาดังกล่าวข้อ 3 นั้น โจทก์ก็มีได้ฟ้องและนำสืบมาจึงไม่เป็น
ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย ดังนั้น โจทก์ย่อมไม่อาจรับช่วงสิทธิของธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด มาฟ้องเรียกให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบโจทก์จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิด
ต่อโจทก์เช่นกัน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ-ประกาศ นูรพางกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ